



UGEL-Tocache

"Año de la esperanza y fortalecimiento de la democracia" GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN



Resolución Directoral Nº 00010442026

Tocache, 11 MAR. 2026

VISTO, el Memorando N° 184-2026-GRSM/DRE-UGEL-T/D. de fecha 24 febrero del 2026, que autoriza proyectar resolución declarando improcedente el reintegro de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total, además, una bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documento de gestión equivalente al 5% de su remuneración total más los devengados e intereses legales, y demás y demás documentos adjuntos, con un total de Cincuenta y tres (53) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, Mediante solicitud administrativa registro N° 016-2025907708, de fecha 20 de marzo 2025, el solicitante OTTO ELIFIO SANCHEZ ESPINOZA; Identificada Con DNI N° 00963411, es docente cesante bajo el régimen del Decreto Ley N° 20530, cesado desde el año 1991, de la Jurisdicción de la UGEL Tocache, Con Domicilio Real en el Jr. Junin N° 600, Distrito de Uchiza, Provincia de Tocache Región San Martín. Para efectos procesales lo señalamos en el Jr. progreso N° 326 segundo piso Tocache, con casilla electrónica N° 61911 correo electrónico: santacruzpadillaserbando@gmail.com celular N° 941873869, solicita el Pago de reintegro de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total más intereses legales y pago continuo, invocando el artículo 26 incisos 2 y 3 de la Constitución Política del Perú, el artículo 48 de la Ley N° 24029 modificada por la Ley N° 25212, el artículo 210 del D.S. N° 019-90-ED y el artículo 10 del Decreto Ley N° 20530.

Que, La solicitud se sustenta en supuestos derechos adquiridos por su condición de docente cesante con más de 20 años de servicios bajo el régimen pensionario del Decreto Ley N° 20530, al amparo de lo dispuesto por el primer párrafo del art.48 de la ley N° 24029 modificado por la ley 25212, concordante con el art. 210 del reglamento de la ley del profesorado, aprobado con DS. N° 19-90-ED, solicita que se le expida la respectiva resolución de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, reconociendo el reintegro de la bonificación especial mensual por concepto de preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total o Integra, que venían percibiendo calculada sobre la base de la remuneración total permanente. tomando como base de cálculo la remuneración total integra, conforme establece el decreto supremo N° 019-90-ED

Que, al respecto el artículo 48 de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 25212, estipulaba que: "El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. El Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente de la Administración de Educación, así como el Personal Docente de Educación Superior incluidos en la presente ley, perciben, además, una bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de su remuneración total, el profesor que presta servicios en: zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a





UGEL-Tocache

"Año de la esperanza y fortalecimiento de la democracia"



GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN

Resolución Directoral N°00010442026

percibir una bonificación por zona diferenciada del 10% de su remuneración permanente por cada uno de los conceptos señalados hasta un máximo de tres".

Que, el artículo 210 del Reglamento de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, aprobado por Decreto Supremo N° 019-90-ED, establecía que el profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total;



Que, al respecto el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, precisa que la remuneración total permanente resulta de la aplicación para el cálculo de las bonificaciones, beneficios y demás conceptos remunerativos percibidos por los servidores, funcionarios y directivos, **con excepción del cómputo de la compensación por tiempo de servicios, la bonificación diferencial, la bonificación personal y el beneficio vacacional;**



Que, de acuerdo con la resolución de sala plena N° 0012011-SERVIR/TSC, precedente de observancia obligatoria del tribunal del servicio civil, en su fundamento 21, cabe destacar, al no hacer diferencia de manera expresa a las bonificaciones por preparación de clases y por el desempeño del cargo, resultaría inaplicable a este tipo de beneficio por estar excluidas por lo que ambas bonificaciones podrían tomar base de cálculo a la remuneración total permanente.

Que, es preciso señalar que, conforme a la Décima Sexta Disposición Complementarias, Transitorias Finales, de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, se derogó, entre otras, las Leyes 24029 y 25212, dejándose sin efecto todas las disposiciones que se opongan a la citada ley. En consecuencia, no corresponde otorgar beneficios que excedan lo dispuesto por la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, como son la bonificación personal y compensación vacacional, dado que no se encuentran comprendidos en dicha Ley;

Que, el Principio de Legalidad Presupuestaria. Artículo 77° de la Constitución Política del Estado y la Ley 28411, establece este principio de autotutela del Estado en el uso y disposición de los Recursos Públicos, por lo que solamente puede ejecutarse el gasto que se encuentra presupuestado.

Que, el Principio de Legitimidad Administrativa. El artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, establece que la autoridad solo actúa dentro de las facultades que le están atribuidas, por tanto, no puede ejercer sus funciones con criterio discrecional para reconocer obligaciones no presupuestadas, porque tales actos devienen en nulo;

Que, el numeral 10 del artículo IV de la Ley N° 28175- Ley Marco del Empleo Público, establece que todo acto relativo al empleo público que tenga incidencia presupuestaria debe estar debidamente autorizado y presupuestado,



UGEL-Tocache

"Año de la esperanza y fortalecimiento de la democracia" GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN



Resolución Directoral N° 00001042026

prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas remunerativas respectivas.

Que, el Artículo 79 de la Constitución Política del Perú, restricciones en el Gasto Público Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. El Congreso no puede aprobar tributos con fines predeterminados, salvo por solicitud del Poder Ejecutivo



Que, mediante el Informe Técnico N° 016-2026-GRSM/DRE-UGELT/ADM/G.RR.HH-DS de fecha 18 de febrero del 2026, la OFICINA DE PERSONAL, concluye **DECLARAR IMPROCEDENTE**, lo petitionado por el administrado **OTTO ELIFIO SANCHEZ ESPINOZA**, identificado con **DNI N° 00963411**, cesante de la Jurisdicción de la UGEL Tocache, con domicilio real en el Jr. en el Jr. Junin N° 600, Distrito De Uchiza, Provincia y Departamento de San Martín, solicita el Pago de reintegro de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total de manera continua, correspondiente al periodo del 26 de noviembre de 2012 hasta la actualidad, más los devengados e intereses legales, contenido en el Registro N° 016-2025907708 de fecha 20 de marzo del 2025, deviene en improcedencia, se otorgó conforme a ley.



Que, en el presente caso, los administrados no adjunta mandato judicial firme con calidad de cosa juzgada que ordene el reintegro solicitado; Que, conforme al artículo 103 de la Constitución Política del Perú, la ley se aplica hacia el futuro, salvo disposición expresa en contrario;

Que, de conformidad con el Principio de Legalidad Administrativa, previsto en el TUO de la Ley N°27444 "Ley de Procedimiento Administrativo General", establecido en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la presente Ley, que precisa que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas;

Que, con el visado de la Oficina de Personal, el Área de Gestión Institucional, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la oficina de administración y el visado del director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache.

De conformidad con lo establecido en T.U.O de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por el D.S. N° 004-2019-JUS; Ley N° 32513 "Ley de Presupuesto del Sector Público Para El Año Fiscal 2026"; Decreto Legislativo N° 1440 "Del Sistema Nacional De Presupuesto Público";



UGEL-Tocache

"Año de la esperanza y fortalecimiento de la democracia" GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN



Resolución Directoral N°00010442026

Que, asimismo el Artículo 26° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, establece que los actos administrativos que afecten el gasto público deben supeditarse, de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, quedando prohibido que dichos actos condicionen su aplicación a créditos presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los presupuestos, bajo sanción de nulidad y responsabilidad del Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto,



Que, el Artículo 34.2 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto, establece que Los actos administrativos y de administración, los contratos y/o convenios así como cualquier actuación de las Entidades, que generen gasto deben supeditarse, de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, quedando prohibido que dichos actos condicionen su aplicación a créditos presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los Presupuestos, bajo sanción de nulidad de la autoridad competente, y sujetos a responsabilidad civil, penal y administrativa del Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto. Dichos actos administrativos o de administración no son eficaces,



Que, asimismo, el numeral 4.2 del artículo 4 de Ley N° 32513 "Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2026", establece que: "Asimismo, el numeral 4.2 del artículo 4 de la precitada Ley, establece que: "Todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, así como del jefe de la oficina de presupuesto y del jefe de la oficina de administración, o los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Que, Aunado a lo anterior, el artículo N° 6 de la Ley N° 32185, "Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2025, estipula que Se prohíbe en las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Contraloría General de la República, Junta Nacional de Justicia, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, universidades públicas, y demás entidades y organismos que cuenten con un crédito presupuestario aprobado en la presente ley, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, beneficios, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza con las mismas características señaladas anteriormente. Los arbitrajes en materia laboral se sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma y disposiciones legales vigentes. La



UGEL-Tocache

"Año de la esperanza y fortalecimiento de la democracia" GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN



Resolución Directoral N°0001044 2026

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud presentada por el docente cesante bajo el régimen del Decreto Ley N.º 20530, respecto al pago del reintegro de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total de manera continua, así como el pago de intereses legales y pago continuo, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. correspondiente al periodo del 26 de noviembre de 2012 hasta la actualidad, más los devengados e intereses legales, contenido en el Registro N° 016-2025907708 de fecha 20 de marzo del 2025, por el solicitante **OTTO ELIFIO SANCHEZ ESPINOZA**; Identificada Con DNI N° 00963411, cesante de la Jurisdicción de la UGEL Tocache, con domicilio real en el Jr. Junin N° 600, Distrito De Uchiza, Provincia De Tocache Región San Martín en mérito a los fundamentos indicados por los considerandos de la presente resolución.



ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el T.U.O de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; al interesado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO TERCERO. - PRECISAR que la nivelación pensionaria prevista en el artículo 10 del Decreto Ley N.º 20530 no genera el reconocimiento automático de conceptos remunerativos no reconocidos previamente como pensionables ni habilita el pago de devengados históricos en sede administrativa sin resolución firme o mandato judicial con calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache: www.ugeltch.gob.pe, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Mag. GLODEAN JAMES, TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/GRRHH

